



segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



[Capa](#)

[Especiais](#)

[Notícias](#)

[Colunas](#)

[Artigos](#)

[Estúdio
ConJur](#)

[Áreas](#)

[Anuários](#)

[Loja](#)

Consultor Jurídico > Áreas > Tributário > A reforma tributária e o reconhecimento do caráter nacional das administrações tributárias

OPINIÃO

A reforma tributária e o reconhecimento do caráter nacional das administrações tributárias

Mailson Brito da Costa

17 de janeiro de 2026, 7h16

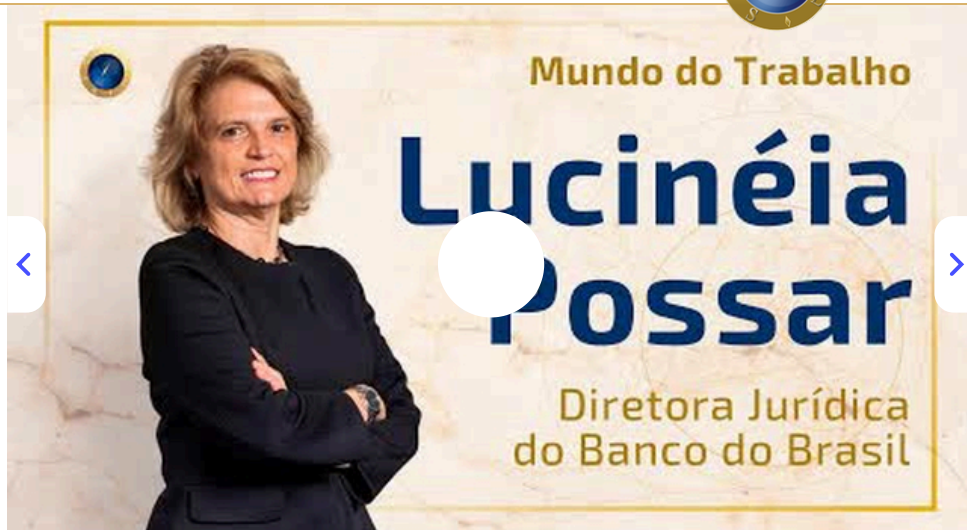
Tributário

A Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que alterou o Sistema Tributário Nacional, dentre outras alterações, possibilitou a instituição de dois novos tributos, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), sendo o primeiro de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, e a segunda de competência da União.

APOIO

Tais tributos são interconectados, dado que, fora estabelecido pelo Poder Constituinte Reformador, a teor do artigo 149-B da Constituição, o compartilhamento dos mesmos fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos; hipóteses e regras relativas às imunidades; regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação; regras de não cumulatividade e de creditamento.

Dessa forma, diante da identidade presente entre os dois tributos, a Lei Complementar Nacional nº 214, de 16 de janeiro de 2025, ao instituir o IBS e CBS, criou o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, fórum previsto nos artigos 318, 319, 320, 321 e 323 da referida norma, de caráter paritário, com representantes da Secretaria Especial Receita Federal do Brasil e do Comitê Gestor do IBS, com atribuição para: uniformizar a regulamentação e a interpretação da legislação relativa ao IBS e à CBS em relação às matérias comuns; prevenir litígios relativos às normas comuns aplicáveis ao IBS e à CBS; e deliberar sobre obrigações acessórias e procedimentos comuns relativos ao IBS e à CBS. De se consignar que as deliberações do fórum em questão vincularão as administrações tributárias da União, estados, do



Ademais, nesse contexto, importa, ainda, destacar a instituição da integração do contencioso administrativo do IBS e da CBS, que instituiu o de recurso especial em face de decisão do Comitê Gestor do IBS (CGIBS) proferida por Câmara Recursal de Julgamento ou por Câmara de Julgamento de primeira instância no rito sumário. Ou contra decisão de Câmara, turma de Câmara, turma extraordinária ou turma especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) que conferir à legislação comum do IBS e da CBS interpretação do direito divergente da que lhe tenha dado outra decisão desses órgãos de julgamento, visando a uniformizar a jurisprudência administrativa em matéria comum aos dois tributos.

Tal recurso foi apreciado pela Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS, de composição paritária de representantes da Fazenda Nacional, de membros da Câmara Superior do CGIBS e representantes dos contribuintes, cujas decisões deverão ser observadas no âmbito do processo administrativo tributário daqueles tributos, desde que ausentes fundamentos relevantes para distinção.

Não se pode perder de vista a regra trazida pelo § 18 do artigo 37 da Constituição, a qual decorreu da apresentação, pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), da Emenda de Plenário nº 807, quando da apreciação da então PEC 45/2019 no plenário do Senado, que foi aprovada, e teve o texto incorporado na PEC, tendo sido mantida pela casa iniciadora.

Spacca



A justificativa da emenda de plenário reflete a intenção do legislador no especial tratamento conferido às administrações tributárias, na qual constou que “*propõe a instituição de novo formato ao sistema constitucional tributário, no qual as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios passam a exercer suas atividades de forma*



mesmo tratamento constitucional”.

Conclusão

Portanto, patente que o Poder Constituinte Reformador e as demais normas infraconstitucionais que regulamentaram a reforma tributária — Leis Complementares Nacionais nº 214, de 2025, e nº 227, de 2026 — não só reconheceram a precedência, mas também o caráter nacional das administrações tributárias da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, promovendo, assim, uma reformulação estrutural em tais órgãos das três esferas da federação.

Mailson Brito da Costa

é auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná, graduado em Direito e em Ciências Contábeis e pós-graduado em Direito Público pela Escola da Magistratura Federal do Paraná/Unicesumar.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **administrações tributárias** **Carf** **CBS** **EC 132/2023** **IBS**
Reforma tributária **sistema tributário nacional**

      **compartilhe**

Digite seu e-mail

RECEBER

 Encontrou um erro? **Avise nossa equipe!**

Leia também



OPINIÃO
Aplicação das alíquotas progressivas de ITCMD sobre bens no exterior



OPINIÃO
O desafio do Fund de Compensação de Benefícios Fiscais de ICMS



OPINIÃO
Inadequação dos fundos de investimento à regra-matriz do IBS/CBS



OPINIÃO
Com reforma tributária, Simples passa a oferecer uma escolha difícil



OPINIÃO
Transição da reforma tributária o caminho das empresas brasileiras



OPINIÃO
Regras de utilização de créditos na transição do





segunda-feira
19 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

